

시 정 요 구

제 목 산업안전보건관리비 집행관리 부적정

관 계 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 2016. 1. 1. □▲건설 주식회사(이하 “□▲건설”이라 한다)와 “□● 비축
기지 지하화 건설공사 계약”³⁾(이하 “건설공사”라 한다)을 체결하였고 이후 □□처는
공사 및 안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□처는 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조
(사용기준)⁴⁾에 따라 건설공사의 산업안전보건관리비 중 안전관리자 및 보건관리자의
인건비는 지방고용노동관서(이하 “노동부”라 한다)에 선임 보고한 날 이후 발생한
비용에 한정하여 정산하여야 했다.

3) 감사일 현재 계약금액 : 약 2,487억 원(산업안전보건관리비 약 38억 포함), 계약기간 : 2016. 1. 1. ~ 2021. 6. 30.

4) 고용노동부 유권해석(질의답변) “산업안전보건관리비 정산기준(안전관리자 선임 관련)”(2020. 3. 12) 참조



3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□처는 [별표] “안전관리자 및 보건관리자 인건비 과다 지급내역”과 같이 건설공사의 산업안전보건관리비 중 안전관리자 및 보건관리자의 인건비를 노동부에 선임 보고한 날 이후로 일할 정산하지 않고, □▲건설이 노동부 제출문서에 기입한 선임 일 및 실제 근무 시작 일을 기준으로 정산하는 방법으로 14명의 인건비 19,668,490원을 과다 지급했다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□처장은 과다 지급된 산업안전보건관리비 19,668,490원을 □▲건설로부터 회수하시기 바랍니다.(시정요구)



[별표]

안전관리자 및 보건관리자 인건비 과다 지급내역

(단위 : 원)

NO	성명	노동부 제출문서		해당 월 일봉(A)	지급액(B) (산출근거)	정당액(C) (산출근거)	차액 (B-C)	비고
		선임일	보고일					
1	AF	'16. 01. 05.	'16. 01. 18.	269,317	7,271,568 (A×27(일))	3,770,443 (A×14(일))	3,501,125	
2	BF	'16. 02. 01.	'16. 02. 12.	198,247	5,749,150 (A×29(일))	3,568,438 (A×18(일))	2,180,712	
3	CF (보건)	'16. 04. 08.	'16. 04. 12.	96,049	2,209,132 (A×23(일))	1,824,935 (A×19(일))	384,197	
4	DF	'16. 07. 02.	'16. 07. 12.	133,671	4,010,129 (A×30(일))	2,673,419 (A×20(일))	1,336,710	
5	EF	'16. 10. 05.	'16. 10. 17.	127,540	3,443,586 (A×27(일))	1,913,103 (A×15(일))	1,530,483	
6	FF*	'16. 12. 20.	'16. 12. 19.	74,674	1,493,484 (A×20(일))	970,765 (A×13(일))	522,719	12.12. 부터 근무
7	GF*	'17. 01. 19.	'17. 01. 19.	124,188	4,843,350 (A×39(일))	1,614,450 (A×13(일))	3,228,900	12.14. 부터 근무
8	HF*	'17. 05. 01.	'17. 05. 10.	85,390	3,074,035 (A×36(일))	1,878,577 (A×22(일))	1,195,458	4.26. 부터 근무
9	IF	'17. 08. 31.	'17. 09. 07.	95,637	2,964,749 (A×31(일))	2,295,290 (A×24(일))	669,459	
10	JF	'18. 03. 12.	'18. 03. 23.	94,282	1,885,632 (A×20(일))	848,534 (A×9(일))	1,037,098	
11	KF*	'18. 08. 20.	'18. 08. 30.	108,232	3,571,667 (A×33(일))	3,463,435 (A×32(일))	108,232	8.29. 부터 근무
12	LF	'18. 12. 17.	'18. 12. 27.	155,113	2,326,702 (A×15(일))	775,567 (A×5(일))	1,551,135	
13	MF	'19. 06. 28.	'19. 07. 09.	202,417	6,882,184 (A×34(일))	4,655,595 (A×23(일))	2,226,589	
14	NF	'20. 01. 13.	'20. 01. 15.	97,838	1,858,920 (A×19(일))	1,663,244 (A×17(일))	195,676	
합 계					51,584,288	31,915,798	19,668,490	

자료 : □□처 제출자료

*실제 근무 시작 일을 기준으로 정산함

